

以下のアからカまでの【乙の活動】は、次の【事例】において、甲が逮捕された直後、甲から弁護人として選任された乙の活動についてのものである。【乙の活動】のうち、法令上の根拠がないものは幾つあるか。後記1から7までのうちから選びなさい。

【事例】

甲は、殺人被疑事件の被疑者として、H地方裁判所の裁判官が発付した逮捕状に基づき、G警察署司法警察員に逮捕され、G警察署の留置施設に留置された。甲は、乙を弁護人に選任した。その後、甲は、引き続き、H地方裁判所の裁判官が発付した勾留状に基づきG警察署の留置施設に勾留された。また、その際、甲は、同じ裁判官により、刑事訴訟法第81条に基づいて、公訴が提起されるまでの間、接見等を禁じられた。乙は、甲と接見しようとしたところ、検察官により、捜査のため必要があるとして、接見の日時、場所及び時間を指定された。さらに甲は、同じ裁判官により、10日間の勾留期間の延長がされた後、殺人被疑事件につき、H地方裁判所に起訴され、J刑事施設に移されて引き続き勾留された。

【乙の活動】

- ア. 逮捕状発付の裁判に対する準抗告
- イ. H地方裁判所の裁判官に対する甲の逮捕の理由の開示請求
- ウ. G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見
- エ. 検察官の接見指定に対する準抗告
- オ. 勾留期間の延長の裁判に対する準抗告
- カ. 起訴後における甲の勾留の取消請求

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個
6. 5個 7. 6個

Na114	弁護人の活動	正答率
H22-25	正解 3	54%

ア 法令上の根拠がない

本記述では、逮捕状発付の裁判に対する準抗告ができるかが問題となる。この点、判例は、「逮捕に関する裁判及びこれに基づく処分は、刑事訴訟法429条1項各号所定の準抗告の対象となる裁判に含まれない」とし、準抗告を認めていない（最決昭57.8.27）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、①429条1項が2号で「勾留に関する裁判」を掲げながら「逮捕に関する裁判」を挙げしていないこと、②現行犯逮捕は「裁判」ではないから、これに対する不服申立ての途はないのに対して、逮捕状による逮捕の場合についてだけ準抗告を認めると、かえって現行犯逮捕の場合と均衡を失って不公平を生じることになること、③勾留と異なり、逮捕による身体拘束期間は最大限72時間で比較的短いので、被疑者の人権保障上それほど重大な問題は生じないうえ、この段階で不服の申立てを認めると、当該申立ての処理をめぐり手続が煩さとなり、捜査の遂行に支障を生じるおそれがあること、④勾留請求の段階に至れば、逮捕手続の適否に関しても司法審査を受け得るということを挙げている。したがって、逮捕状発付の裁判に対する準抗告は、法令上の根拠がない。

イ 法令上の根拠がない

被疑者は、裁判官に対して、勾留理由の開示を請求することができる（207条1項本文、82条1項）。その趣旨は、勾留理由は勾留状により、また勾留質問において告知されているが、あらためて開示することにより、勾留の取消しや勾留に対する準抗告の権利を行使するための準備をすることができる点に存する。他方、逮捕に関しては、このような規定はない。したがって、H地方裁判所の裁判官に対する甲の逮捕の理由の開示請求は、法令上の根拠がない。

ウ 法令上の根拠がある

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護士又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護士となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる（39条1項）。同条項の意義について、判例は、「この弁護士等との接見交通権は、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに、弁護士からいえばその固有権の最も重要なものの一つである」としている（最判昭53.7.10）。したがって、G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見は、法令上の根拠がある。

エ 法令上の根拠がある

検察官又は検察事務官のした接見指定の処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる（430条1項、39条3項）。その趣旨は、捜査機関の行う処分中、39条3項の処分については、刑事手続の中で解決することが合理的であるという点に存する。したがって、検察官の接見指定に対する準抗告は、法令上の根拠がある。

オ 法令上の根拠がある

裁判官が勾留に関する裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に裁判の取消し又は変更を請求することができる（429条1項2号）。そして、勾留延長の裁判（208条2項）は、勾留に関する裁判にあたる。したがって、勾留期間の延長の裁判に対する準抗告は、法令上の根拠がある。

カ 法令上の根拠がある

勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない（87条1項）。勾留の取消しが認められた趣旨は、勾留が人身の自由に対する重大な侵害である点に鑑み、勾留の裁判自体に対する不服申立て、勾留の執行停止、保釈といった制度と並んで、勾留の効力を将来に向かって、消滅させる制度として勾留の取消しの制度を設けることで、勾留の適正な運用を図る点に存する。したがって、起訴後における甲の勾留の取消請求は、法令上の根拠がある。なお、勾留に対する不服申立てが、勾留裁判自体に内在する瑕疵を原因とする勾留の否定であり、保釈及び勾留の停止が、勾留後の事情を考慮しての一時的効力の停止であるのに対して、勾留の取消しは、勾留後の事情を原因とするその撤回である。

以上により、法令上の根拠がないものはアとイの2個であり、したがって、正解は肢3となる。

